III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 28/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de planta de mezcla bituminosa en caliente en el paraje Portusa (expediente S478-2025-TO-00144), situado en el término municipal de Polán (Toledo), cuya promotora es Antonio Miguel Alonso e Hijos SL. [2026/7411]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (y sus modificaciones), en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

El proyecto se encuadra en la Ley 2/2020, concretamente en el Anexo III. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª; Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado i) Plantas de hormigón y plantas de aglomerado asfáltico, de carácter permanente.

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo por delegación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto. Información aportada por el promotor.

El promotor del proyecto es Antonio Miguel Alonso e Hijos SL, actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Polán (Toledo).

1.1 Objeto y ubicación.

El objeto del proyecto consiste en la instalación de una planta de elaboración de mezcla bituminosa en caliente en una cantera en explotación actualmente.

La actuación se localiza en el polígono 3, parcela 11 del término municipal de Polán (Toledo), cuyas coordenadas UTM-ETRS89 del centro del emplazamiento son X: 396.383,03 Y: 4.412.987,90 y referencia catastral 4513A003000110000EW. La instalación se ubica dentro de una explotación minera existente y autorizada.

El acceso a las instalaciones se realizará desde un camino que parte desde la carretera CM-4000 en el Pk-14, en la margen izquierda sentido decreciente. La distancia de la carretera al área de actuación es de 1,15 km.

Al oeste del área de actuación, se localiza un tendido eléctrico aéreo a una distancia aproximada de 1,24 m.

El núcleo poblacional más cercano corresponde a la urbanización “Las Cárcavas”, la distancia en línea recta de 2,89 km.

Con respecto a cauces, la zona de actuación se localiza a unos 150 m aproximadamente, en su punto más cercano, al cauce del río Tajo.

La instalación de una planta de aglomerado asfáltico, como uso industrial de titularidad privada, no está expresamente prohibida por el planeamiento municipal de Polán. Se clasifica como uso industrial de titularidad privada.

1.2 Construcciones y suministros.

Se trata de un nuevo proyecto, no obstante, el paraje en el que se pretende la instalación de la planta, es un paraje que se encuentra en activo y en explotación.

La fase de construcción consiste en el desbroce de la superficie y posterior creación de explanadas mediante zahorras artificiales de la propia cantera y en la que se ubicarán los equipos de la planta de mezclas bituminosas. Sobre la explanación se excavarán las cimentaciones, se colocarán las armaduras y se hormigonarán todas las zapatas.

Se comenzará montando la torre de fabricación, a continuación, se colocarán los tanques de fuel y betún, para así montar las tolvas de alimentación de áridos y más tarde el secadero. Finalmente se montará el filtro de mangas, humectador de filler y caldera.

La actividad se lleva a cabo mediante una planta de aglomerado de la marca Intrame, modelo RM-260, con capacidad productiva de 260 Tn/hora y el tipo de suministro de mezcla es discontinua. La planta cuenta con cinco tolvas con capacidad para 75 Tn de áridos, tres tanques horizontales de 60 m³ cada uno, para el almacenamiento de betún asfáltico, un silo de 35 Tn para filler recuperado, un silo de 35 Tn para almacenamiento de filler de aportación, un silo de clasificación de áridos en caliente, dividido en cinco compartimentos de una capacidad de 63 m³ (120 Tn) y un depósito de 60 m³ de fuel oil.

En cuanto al acopio de áridos, la antigua cantera ya estaba destinada a zona de acopios de los áridos clasificados para su venta.

La planta de fabricación de mezclas bituminosas en caliente, está formada por una unidad predosificadora, unidad de secado, unidad dosificadora mezcladora, indicadores de temperatura (pirométrico indicador de temperatura de los áridos a la salida del secadero), fijadores de tiempos (todos los tiempos se fijan en el programa de control de la planta), equipo de recuperación de filler, equipo dosificador de filler de recuperación/aportación, bomba de alimentación de asfalto, inyección de betún asfaltico, equipo para el mando y manejo, almacenamiento de betún asfáltico y de fuel oil.

Suministros:

Abastecimiento de agua: No se precisa captación en la parcela. El agua será traída en cisternas y el objetivo fundamental será mantener regada la superficie para evitar el exceso de polvo.

Saneamiento: No se va a realizar ningún tipo de obra de saneamiento, se va a colocar un baño portátil para obra sin conexión sanitaria.

Infraestructura eléctrica: La planta consta de todo el cableado de los distintos elementos, toda la corriente es trifásica de 380V y 50 Hz, alimentada por un grupo electrógeno de 950 KVA.

Cerramiento: Se plantea un cerramiento perimetral mediante vallado de torsión simple, alrededor de toda superficie ocupada tanto por la instalación como por la zona de acopio de áridos. Se trata de malla flexible y resistente de 2 m de altura.

1.3 Proceso productivo.

El proceso productivo de la planta de fabricación de mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.) se desarrolla mediante los siguientes pasos:

- Suministro de áridos: El árido almacenado en la zona de acopio es suministrado a las distintas tolvas de alimentación en frío mediante una pala cargadora, distribuyéndose según sus diferentes granulometrías.
- Predosificación: Estas tolvas en frío son las encargadas de suministrar y predosificar el árido antes de su entrada en el secadero. La cantidad introducida depende de la producción estimada desde la cabina de control y de la fórmula de trabajo empleada.
- Secado y calentamiento: Una vez en el secadero de tambor rotativo, el árido se eleva mediante la combustión de fuel oil hasta alcanzar la temperatura deseada, que suele oscilar entre los 140-170 ºC.
- Elevación a la torre: Al final del secadero, el árido caliente es transportado a la parte superior de la torre de fabricación mediante un elevador vertical de cangilones metálicos.

- Clasificación granulométrica: En lo alto de la torre, los áridos pasan por una criba vibrante que los clasifica por tamaños, vertiéndolos en cinco tolvas de árido en caliente (según granulometrías 0/6, 6/12, 12/20 y 20/32).
- Pesaje de áridos: Una báscula específica se encarga de pesar cada una de las granulometrías clasificadas siguiendo la dosificación exacta de la fórmula de trabajo, para luego introducirlas en el mezclador.
- Aportación de filler: El filler (granulometría 0,063) se añade a la mezcla y puede provenir de dos fuentes:
1. De aportación: Almacenado en silos (cemento o carbonato cálcico), se pesa y se introduce mediante un sinfín.
2. De recuperación: Se extrae del propio secadero mediante un ventilador, se filtra en el filtro de mangas y se almacena para su uso posterior en la mezcla.
- Dosificación de betún: El betún asfáltico, almacenado en tanques aéreos calefactados, es introducido por una bomba en una báscula de pesaje que lo dosifica según la fórmula y lo inyecta en el mezclador.
- Mezclado y descarga: Una vez preparados los áridos, el filler y el betún, se introducen todos en el mezclador de paletas. Tras un tiempo de mezclado de aproximadamente 40 segundos, la amasada sale directamente al camión para su transporte.

Este ciclo se repite de forma discontinua hasta alcanzar la producción prevista para la jornada, contando la planta con una capacidad productiva de 260 Tn/hora. Todo el proceso está regulado de manera automática por un autómata que controla las dosificaciones y temperaturas desde la cabina de mando.

Durante todo el proceso de producción, no se recoge ni se vierte agua del río Tajo, ni de ningún arroyo próximo.

1.4 Producción y gestión de residuos.

No se producirán vertidos ni a aguas superficiales ni a masas de aguas subterráneas durante la fase de construcción, así como tampoco durante la fase de funcionamiento.

El mantenimiento de la maquinaria se realiza en taller autorizado. La entidad se inscribirá en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha, como productor. Por tanto, los residuos serán entregados a gestor autorizado. En caso de vertido accidental se procederá a su limpieza y recogida, junto con la porción de suelo afectado.

1.5 Análisis de alternativas.

Alternativa 0: Consiste en la no implantación de la actividad. No se llevará a cabo ningún tipo de modificación del terreno, indicando que aun así existe una explotación activa de materiales, ya cerrada para evitar el acceso de animales y sin vegetación puesto que la actividad actual mantiene sin cobertura vegetal toda la parcela.

Alternativa 1: Se contempla la instalación de la planta de mezcla bituminosa en parcela de uso rústico. Para ello es necesario el acondicionamiento de la parcela mediante desbroce y retirada de la capa vegetal, realización de tierra para nivelación, eliminación del material sobrante en vertedero autorizado y colocación de un vallado perimetral resistente para evitar la entrada de animales. Posteriormente se realizaría la instalación de la planta asfáltica.

Alternativa 2: Consiste en la instalación de la planta de mezcla bituminosa en cantera existente. No es necesario el acondicionamiento del terreno, puesto que ya está vallado, es suficientemente plano y no requiere movimientos de tierra ni desbroce, debido a las actividades mineras anteriormente realizadas. Posteriormente se realizaría la instalación de la planta asfáltica.

Finalmente, se opta por la alternativa 2.

Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.

El 30 de junio de 2025 tiene entrada en la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Calidad Ambiental procedente del Servicio de Minas de Toledo, solicitud inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental y el justificante de pago de la tasa correspondiente conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número S478-2025-TO- 00144.

El 14 de enero de 2026, sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,

con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

1- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Medio Natural (*)
2- Unidad Coordinadora Prov. Agentes Medioambientales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Coordinador de la Comarca de Toledo-La Sagra (*)
3- Consejería de Desarrollo Sostenible, Servicio de Prevención e impacto ambiental.
4- Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030. Servicio de Residuos.
5- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Minas.
6- Ayuntamiento de Polán (*)
7- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Servicio Provincial de Patrimonio Cultural. (*)
8- Consejería de Fomento. Dirección general de carreteras. (*)
9- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
10- Demarcación General de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Dirección General de carreteras.
11- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas. Servicio de Protección Ciudadana (*)
12- Acmaden. Ecologistas en Acción (*)
13- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
14- WWF España.
15- Agrupación Naturalista Esparvel.
16- Asociación ecologista Ardeidas.
17- Asociación Toledo Aire Limpio.

Con fecha 3 de septiembre de 2026 se pone en conocimiento del promotor los informes recibidos en el procedimiento, no habiéndose presentado alegaciones, se continúa con la tramitación del expediente Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1 Ubicación del proyecto.

La planta de mezcla bituminosa en caliente, se instalará en polígono 3 parcela 11, en el paraje Portusa del término municipal de Polán (Toledo), con coordenadas UTM-ETRS89 X: 396.383,03 Y: 4.412.987,90. La referencia catastral es 45134A003000110000EW y cuenta con una superficie de 417.987 m².

A las instalaciones se accede de manera directa a través del camino de acceso desde la carretera CM-4000 en el PK 14.

En lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan hidrológico de la parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo 2023 – 2027 (en adelante PHT), el área en donde se desarrollan las actuaciones se encuentra dentro del área de captación de la zona sensible “Embalse de Castrejón–ES030ZSENESCM572” y de la zona de vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar-ES030_ZVULES42_5” y, además, linda con la zona húmeda “Embalse de CastrejónES030_ZHUMIH425001”.

En cuanto a aguas superficiales, según la cartografía consultada del Geoportal: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/, la parcela en la que se proyectan las actuaciones, linda con el río Tajo.

Con respecto a zonas inundables, se ha efectuado la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), http://sig.mapama.es/snczi/, obteniéndose los siguientes resultados:

- Dominio Público Hidráulico: el río Tajo dispone de estudio específico identificado como ES030_DPH_X-06-38 perteneciente al estudio de SNCZI de la demarcación hidrográfica del Tajo. Implantación y seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Tajo. Fase 1.

- Zona de Flujo Preferente: el río Tajo dispone de estudio específico identificado como ES030_ZFP_X-06-38 perteneciente al estudio de SNCZI de la demarcación hidrográfica del Tajo. Implantación y seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Tajo. Fase 1.
- Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi): no se dispone de ARPSI.
- Zonas inundables: Existe una delimitación cartográfica de la zona inundable por las avenidas de 10, 50, 100 y 500 años del río Tajo definidas como ES030_T010_X-06-38, ES030_T050_X-06-38, ES030_T100_X-06-38 y ES030_T500_X-06-38 respectivamente, pertenecientes al estudio de SNCZI de la demarcación hidrográfica del Tajo. Implantación y seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Tajo. Fase 1.

En relación a las aguas subterráneas, el área donde se desarrollan las actuaciones sienta sobre la masa de agua subterránea “Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón ES030MSBT030.016”.

3.2 Características del proyecto.

El área de actuación está lindando con una explotación ganadera al este y una planta solar fotovoltaica al sur.

El proyecto en principio no plantea la necesidad de consumo de agua, justificando que está, únicamente se utilizará con el objetivo fundamental de mantener regada la superficie, para evitar el exceso de polvo. El agua se aporta a la instalación mediante un camión cisterna.

La electricidad proviene de un grupo electrógeno de 950 kVA, a 380 V, 50 Hz, para abastecer el proyecto.

La distancia a la carretera CM-4000, es de 900 m y el acceso a la instalación se prevé realizar a través de un camino rural que conecta con la CM-4000, en el p.k. 14+000 margen izquierda. Con respecto a este último, se definen las características básicas:

- El acceso presenta una tipología de acceso directo en “T” con un entronque con la calzada de la carretera CM-4000 de una longitud aproximada de 23,00 m.
- El acceso no dispone de paso salvacunetas para el drenaje longitudinal.
- El acceso presenta un pavimento de mezcla bituminosa.
- El acceso cuenta con señalización vertical tipo R-2 “STOP”.

En consecuencia, se produce un cambio de uso en el acceso, y al igual que si se creará un nuevo acceso, por lo que será necesario una mejora del mismo mediante su petición expresa, acompañada de un estudio técnico elaborado por técnico competente (memoria o proyecto constructivo), en el que se describa y justifique la solución a adoptar, con las medidas que determine el órgano competente en materia de infraestructuras y que vienen reflejadas en el punto 4.9 de esta Resolución.

La fase de ejecución conlleva construcción el desbroce de la superficie y la posterior creación de explanadas mediante zahorras artificiales de la propia cantera, donde se instalarán los equipos de la planta de mezclas bituminosas.

El área de actuación está vallada, con el fin de evitar la entrada de animales. El terreno está lo suficientemente plano como para no necesitar movimientos de tierra ni desbroce, puesto que el suelo está excavado debido a las extracciones mineras realizadas con anterioridad.

Las emisiones de gases y partículas a la atmósfera, serán las producidas por la maquinaria móvil, que cuenta con los marcados CE necesarios y cumplen con la normativa de inspección técnica tanto de las palas cargadoras, como de las retroexcavadoras, siendo fabricadas de conformidad con las directivas 2016/1628/EU y 2014/30/EU y con la ITV correspondiente a los vehículos (camiones bañera) utilizados en el transporte del material bituminoso.

Con respecto al ruido, toda la maquinaria consta de sus correspondientes marcados CE, siendo fabricado de conformidad con las directivas 2006/42/EC.

En el proceso productivo consiste principalmente, en el aporte del árido a las tolvas de la planta de aglomerado asfáltico, mediante una pala cargadora de carga frontal, que se ocupa de cargar el árido y los camiones bañera, que se encargan del transporte del árido.

3.3 Características del potencial impacto.

El emplazamiento elegido no afecta directamente a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles declaradas en aplicación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, así como tampoco a los hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anexo I de la citada norma.

No obstante, el Servicio de Medio Natural, propone como medida correctora de la pérdida de hábitat para la fauna, la dedicación de una superficie, de al menos 5 Ha, en la que se aplicarán medidas para la conservación de la fauna esteparia tales como:

- Mejora del hábitat en una superficie de al menos de 5 Ha mediante alternancia de siembras y de turnos de barbechos adecuados para la fauna esteparia (leguminosas, cereal) y/o mejora de pastizal en condiciones que favorezcan a estas especies (no uso de plaguicidas, no recolección de la cosecha antes del 20 de junio, no arado del barbecho en periodo de cría: marzo-junio, etc.).
- Las medidas del apartado anterior podrían realizarse en otras zonas dentro de la misma. Deberán especificarse y representarse en cartografía la/s parcela/s (o zonas de la parcela) en las que se realizarán estas actuaciones.
- Se contemplará en el programa de seguimiento, la fauna que eventualmente pueda utilizar esos terrenos como zona de alimentación o reproducción.

Estas medidas deberán concretarse e incorporarse al programa de seguimiento y vigilancia ambiental.

No existe afección a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias.

La instalación de la planta de mezcla bituminosa en caliente, se sitúa a una distancia superior a los 900 m de la carretera autonómica CM-4000, por lo que, desde el punto de vista ambiental, el proyecto no produce ningún tipo de afección a carreteras autonómicas.

Durante el desarrollo de las obras de instalación del proyecto, se verán afectadas negativamente la calidad del aire, debido a la emisión de polvo y gases a la atmósfera, movimiento de tierras, cimentación, etc. y un aumento considerable de ruidos y compactación del suelo, debidos a la maquinaria pesada, el tráfico de vehículos y el movimiento de tierras. Por tanto, será necesario utilizar las medidas adecuadas que minimicen al máximo este tipo de afecciones, tanto al medio y como a la población.

En cuanto a las emisiones a la atmósfera, una vez finalizada la ejecución de las obras y la puesta en marcha de la actividad, se incluyen concretamente, además de otros componentes como los gases de efecto invernadero, la presencia de compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos son nocivos para la salud y perjudiciales para el medio ambiente, por lo que deberá garantizarse la seguridad de la calidad atmosférica de las emisiones es mediante la realización periódica y frecuente de las inspecciones pertinentes, con el fin de minimizar y evitar riesgos nocivos al medio y a la salud humana.

Los residuos generados en esta fase de construcción deberán gestionarse mediante gestor autorizado, así como el resto de residuos generados como consecuencia del funcionamiento de la instalación.

El parque de maquinaria utilizado durante la realización de las obras, podría generar el vertido de residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación del suelo y aguas subterráneas y superficiales. Los residuos deberán ser gestionados mediante gestor autorizado.

En este proyecto, el impacto potencial que se generará sobre la atmósfera será el producido por la emisión de gases, polvo y ruido. Los gases son producidos por el secadero, caldera y el quemador. El polvo en suspensión producido por la carga y descarga del material y paso de la maquinaria pesada y el ruido producido por la carga y descarga del material y maquinaria.

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles máximos permitidos de emisión de partículas a la atmósfera.

Durante la fase de funcionamiento los residuos generados serán aquellos procedentes del propio ejercicio de la actividad, es por esto que se deberá autorizar como productor de residuos peligroso Los residuos deberán recogerse de forma separativa y serán retirados por gestor autorizado.

El documento ambiental justifica la solución propuesta (alternativa 2), como una alternativa viable desde punto de vista ambiental, económico y social.

Respecto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente,

el promotor considera que, analizados los riesgos de inundación, tornado y terremoto, se puede concluir que la probabilidad de ocurrencia es muy poco probable.

En referencia a la vulnerabilidad del proyecto el promotor considera que los peligros que pueden ocasionar una planta de aglomerado asfáltico derivan de vertidos accidentales debidos a roturas de los tanques de betún, tolva de áridos, tanque del aceite y rotura de la chimenea de humos, concluyendo que la planta de mezcla bituminosa en caliente proyectada no implica efectos adversos significativos en el medio ambiente dado que el riesgo de accidentes graves y/o catástrofes relevantes y el riesgo de que se produzcan es poco probable y muy poco probable.

En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 27 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial en Toledo considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado, a las medidas aportadas por los organismos consultados y a las prescripciones de esta resolución.

Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el estudio de impacto ambiental, se cumplirán las condiciones y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1 Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.

La parcela donde se ubicará el proyecto no afecta a ningún área protegida de acuerdo con la Ley 9/1999 de 26 de mayo de conservación de Castilla-La Mancha ni a la Red Natura 2000, así como tampoco afecta a hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial incluidos en la misma Ley 9/1999.

No obstante, hay que destacar que anteriormente al proyecto de instalación de planta de mezclas bituminosas en caliente, se presentó un proyecto de “Planta solar fotovoltaica Los Arenales” en Polán (Toledo), (expte PRO-TO-18-2322), para esta misma ubicación, polígono 3 parcela 11. Dicho proyecto, fue informado por el Servicio de Medio Natural (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales por entonces), con referencia 11939-12324.

Hecha la consulta al Servicio de Medio Natural, con fecha 14 de enero de 2026, este nos informa con fecha 18 de febrero de 2026, indicando las consideraciones que debían tenerse en cuenta en el informe con referencia 11939-12324 y que, del mismo modo, deberán tenerse en cuenta, en materia de fauna, en relación con el proyecto de instalación de la planta de mezclas bituminosas en caliente.

Por tanto, será necesario compensar la pérdida de hábitat por el suelo ocupado (alterado además por la planta solar colindante), en una zona de alimentación de grullas, cigüeñas, y quizás presencia puntual de sisón y otras especies en las zonas con siembra/ pastizal.

Con el fin de garantizar la no afección a la reproducción de fauna amenazada del entorno del proyecto, se deberá garantizar un adecuado seguimiento de los trabajos por parte de los agentes medioambientales, comunicándoles con suficiente antelación las fechas previstas para las actuaciones con mayor nivel de ruido.

Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre el suelo y las aguas superficiales el vertido de elementos físico-químicos contaminantes para ambos medios.

En caso de modificación o eliminación de la cubierta vegetal natural se deberá contar con la correspondiente autorización de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, previa solicitud, en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y/o Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, según proceda.

El proyecto no afecta a montes de utilidad pública, ni a vías pecuarias.

La asociación ecologista Acmaden, con fecha 19 de enero de 2026, indica lo siguiente:

El área de actuación se ubica en la proximidad inmediata de zonas que forman parte de la Red Natura 2000 bajo la denominación de “Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután”, concretamente a escasos 2.000 m de uno de sus sectores (Barrancas de Calaña) y que además forman parte del “Monumento Natural de las Barrancas de Castrejón y Calaña”. Estos espacios naturales protegidos, que por su tipología resultan de singular importancia para la invernada, reproducción y alimentación de todo tipo especies de aves (anátidas acuáticas y otras como la grulla común, el sisón, la espatula, el flamenco rosa, diversas ardeidas o limícolas, con colonias en el entorno del Embalse de Castrejón) son altamente sensibles a los procesos de contaminación y alteración de su hábitat.

Por otra parte, y conforme al Plan de recuperación del Águila Perdicera, se encuentra inmersa en una importante área de dispersión de la especie. El límite occidental de la parcela 11 del polígono 3 de Polán, donde se ubica el proyecto, dista apenas 2.000 m de un área crítica (la asociada a las Barrancas de Calaña), a unos 5,5 km de otra área crítica (asociada a las Barrancas de Castrejón) y a 6.1 km de otra área crítica (asociada al barranco del Guajaraz en la finca Las Daramezas) donde se localizan tres de los históricos territorios de cría de esta especie declarada en peligro de extinción conforme al Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Algo similar ocurre para el Águila Imperial Ibérica. El proyecto se ubica a escasa distancia de territorios de cría de la especie y está completamente embutida en las zonas de importancia y dispersión que ésta dispone conforme a su respectivo Plan de Recuperación. En un radio inferior a los 5 km pueden constatarse varios territorios de cría. Por lo tanto, el proyecto afecta a la reproducción y presencia de especies de grandes rapaces declaradas en peligro de extinción, tales como el águila azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) y el águila imperial ibérica (Aquila adalberti).

Estas especies, con territorios reproductores y de alimentación que abarcan hasta los 30 km² (3.000 ha) se reproducen en el entorno de la zona seleccionada para el establecimiento de la planta de aglomerado asfáltico y pudieran verse afectadas por su entrada en funcionamiento.

La zona de implantación de la planta, se ubica en zona muy frecuentada por especies de vertebrados terrestres que, como el Lince ibérico, incumbiendo además todo este entorno territorial fincas frecuentemente transitadas por la especie y estando muy próximo a otras en las que se han producido reiteradas sueltas de individuos criados en cautividad para su introducción en el medio natural a través del programa LIFE Iberlince. Si consideramos, además, que en este entorno ya existen otros proyectos e industrias que claramente alteran la calidad del hábitat (vertedero del Aceituno, cuarteles de caza comercial, graveras, etc.), deberían considerarse los efectos sinérgicos que con estas otras explotaciones vaya a propiciar la puesta en funcionamiento de una instalación de este tipo.

Por tanto, la autorización ambiental para el desarrollo de este proyecto supondría un notable incremento de la contaminación del entorno natural. Este hecho también debiera ser tenido en consideración en la evaluación ambiental ordinaria del proyecto.

El 90% del asfalto es sílice cristalino y tiene un valor límite ambiental de emisión para el período de 8 horas de 0,05 mg/m³. La única medida preventiva que se puede disponer a la hora de controlar las emisiones a la atmósfera de los áridos en suspensión es la humectación y para el caso que nos ocupa, lo único que se pude humectar es el firme del vial de acceso a las instalaciones. No es posible la humectación durante el proceso de descarga de los camiones, ni durante el remonte en silos con pala cargadora, ni durante la alimentación con pala cargadora de la tolva. Para el caso del asfalto, las emisiones incluyen la presencia de compuestos orgánicos volátiles (que sólo pueden ser absorbidos en planta mediante la instalación de filtros de carbono activo).

Una vez que los filtros instalados se hayan saturado, la única forma de garantizar la seguridad de la calidad atmosférica de las emisiones es mediante la realización periódica y frecuente de inspecciones.

Por otra parte, la cercanía de la planta a zonas sensibles desde el punto de vista ambiental implica un inevitable aumento del nivel de ruido, lo que se suma a un entorno ya afectado por tráfico rodado y contaminación acústica por su proximidad a la carretera CM-4000. Además, las emisiones a la atmósfera de CO2 y SO2 generadas por la operación de esta planta tendrán un impacto significativo en la calidad del aire. Además, las labores de transporte y almacenamiento hacen que se liberen “compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos y partículas condensadas muy finas”.

Asimismo, pueden producir humos, gases y vapores conteniendo sustancias letalmente tóxicas, como el sulfuro de hidrógeno, arsénico, benceno, cadmio y se cita como muy peligrosos la presencia en el procesamiento de solventes como tolueno, xileno y nafta, además de estireno, asbestos, sílice y hule reciclado. El asfalto, originalmente sólido

o semisólido, es mezclado con solventes para hacerlo más líquido, usando para ello solventes venenosos como la nafta, el tolueno y el xileno, aparte de otras sustancias químicas usadas como pegamentos que a veces contienen estireno (un tóxico que puede producir daños en el sistema nervioso), asbesto y sílice, ambos relacionados con enfermedades respiratorias. Es por tanto crucial considerar los problemas ambientales inherentes a una planta de aglomerado asfáltico, que incluyen la contaminación del suelo y agua, generación de residuos y emisiones de compuestos orgánicos volátiles, entre otros en el entorno inmediato de un espacio natural protegido.

Por todo lo anterior, mostramos nuestra oposición a la autorización ambiental de este proyecto y en todo caso consideramos imprescindible que el órgano ambiental determine la obligatoriedad de que sea sometido a un procedimiento de evaluación ambiental no simplificado, sino ordinario y totalmente reglado conforme a la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

En su informe de fecha 4 de marzo de 2026, el agente medioambiental no observa afecciones a flora ni a elementos geomorfológicos. En cuanto a fauna amenazada destaca aves acuáticas (anátidas), zancudas y limícolas que acuden a los encharcamientos.

4.2 Protección del sistema hidrológico.

El informe de fecha 6 de febrero de 2026 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, indica que, si se decidiera en algún momento realizar el abastecimiento de aguas directamente del dominio público hidráulico (aguas superficiales y/o subterráneas), deberá disponer de un título concesional de aguas previo al empleo de las mismas.

Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada.

Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Si el vertido se realiza en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

En cualquier caso, en el supuesto que se empleen conducciones de redes de saneamiento, éstas deberán ser estancas, para evitar infiltración de las aguas residuales a las aguas subterráneas. Por otro lado, en el caso de que se contemple ejecutar un drenaje de aguas pluviales, la red de saneamiento se recomienda que sea separativa.

Deberá realizarse una adecuada gestión para evitar que las aguas de escorrentía pluvial incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumplimiento de las normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de aguas.

Todas las zonas donde se acumulen residuos y puedan producirse lixiviados o arrastres por circulación de aguas, deberán encontrarse totalmente impermeabilizadas para evitar filtraciones a las aguas Subterráneas, debiendo ser recogidos y almacenados dichos lixiviados en las instalaciones adecuadas.

Se deberá disponer de las medidas adecuadas para evitar cualquier vertido o derrame accidental susceptible de contaminar las aguas superficiales o subterráneas.

En relación al posible empleo de combustibles, se indica que todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico.

Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación de las aguas.

Se recomienda también que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en bidones para su posterior gestión correcta.

4.3 Protección del suelo.

En relación a las extracciones de tierra realizadas durante la fase de las obras, si se generasen tierras limpias sobrantes, estas se podrán gestionar a través de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

Si, además, se precisase la aportación de tierras limpias externas sería de procedencia autorizada con notificación previa telemática a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible para su utilización conforme con la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización.

Si la actuación implica la eliminación de cubierta vegetal, deben contar previamente con la autorización del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.

4.4 Gestión de residuos.

Los residuos generados, debidos a la actividad, independientemente de la clasificación de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Dicha Ley 7/2022, en sus artículos 20 y 21, establece las obligaciones de los productores iniciales u otros poseedores de residuos, relativas a la gestión de sus residuos, así como las relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos. En cuanto a la comunicación previa al inicio de las actividades de producción y gestión de residuos, el artículo 35 dispone los supuestos en que será necesario presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades ante la autoridad competente de la comunidad autónoma donde estén ubicadas, las entidades o empresas. Asimismo, las personas físicas o jurídicas registradas y los productores iniciales que generen más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año, dispondrán de un archivo electrónico donde se recojan, por orden cronológico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo generado y demás condiciones que se establecen en el artículo 64, así como las obligaciones de información reguladas en los artículos 65 y 66, de dicha Ley.

Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en la explotación, se almacenarán en contenedores estancos debidamente etiquetados, hasta su recogida por un gestor autorizado y se dispondrán en un local ventilado y bien iluminado, tal y como se establece en la Orden 21/01/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos y los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. No obstante, debe garantizarse una correcta gestión de estos residuos en la propia explotación mediante el manejo y almacenamiento en condiciones seguras y adecuadas a la normativa vigente.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención en caso de generar residuos peligrosos como envases contaminados, aceite hidráulico usado de mantenimiento de maquinaria, absorbentes impregnados con hidrocarburos, etc., debe cumplirse lo establecido en la precitada Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, con respecto a su entrega a gestor autorizado y normas específicas de su producción.

Los residuos de construcción generados durante el desarrollo de las zapatas y apoyos de las instalaciones se gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Por lo tanto, serán entregados a un gestor autorizado.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller autorizado o en su defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Productores y Gestores de Residuos de Castilla-La Mancha y presentar contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de los residuos generados a gestores autorizados.

4.5 Protección contra el ruido y emisión de partículas a la atmósfera.

Las plantas de aglomerado asfáltico se encuentran contempladas en el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se

establecen las disposiciones básicas para su aplicación, concretamente en el Grupo: B, Código: 03 03 13 00 de dicho anexo. Por lo tanto, las mencionadas actividades estarán sometida a la autorización administrativa prevista en la Ley 34/2007.

Durante la fase de construcción y funcionamiento, se realizarán riegos con la frecuencia conveniente, mediante camión cisterna, en aquellas zonas donde exista riesgo de generar suspensión de material particulado debido a los movimientos de tierra y al tránsito de maquinaria y vehículos.

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, no superándose los niveles de emisión a la atmósfera fijados en los anexos no derogados por la precitada Ley, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero. No obstante, si la producción de polvo fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se produzca y la máquina deberá disponer de un captador de polvo en perfecto estado de funcionamiento.

Respecto a la generación de ruido, las zonas de implantación de equipos generadores de ruido dispondrán de medidas correctoras que garantizarán el cumplimiento de los objetivos de calidad definidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y demás normativa sectorial de aplicación.

Los niveles de ruido generados en las instalaciones deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre modificado por el Real Decreto 524/2006 de 28 de abril.

La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.

4.6 Protección de la salud.

No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa. Se dispondrá de agua apta para el consumo de los trabajadore

4.7 Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.

Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en su informe favorable de 21 de enero de 2026 indica que, en caso de aparición de restos con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina de obra.

4.8 Protección del paisaje.

La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

4.9 Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha, Reglamento de Suelo Rústico.

Con fecha 17 de abril de 2026, la Dirección General de Carreteras informa que la actuación se sitúa a una distancia superior a los 900 m de la carretera autonómica CM-4000, siendo el acceso a través de un camino rural que conecta con la carretera CM-4000 en el p.k. 14+000 margen izquierda.

Con respecto al acceso, se informa que la actividad produce un cambio de uso en este y se requiere, por tanto, una mejora del mismo mediante su petición expresa, acompañada de un estudio técnico elaborado por técnico competente (memoria o proyecto constructivo), en el que se describa y justifique la solución a adoptar e incluya al menos, el estudio y justificación horaria y de la tipología de vehículos, un estudio de visibilidades, tipología de acceso, plano de planta, descripción y planos de las actuaciones relativas a drenaje, afirmado y señalización de la zona del acceso, presupuesto y disponibilidad de los terrenos.

Además, de forma previa a la ejecución de las obras de las actuaciones situadas en las zonas de afección de las carreteras autonómicas que debe ser solicitada a esta Dirección General de Carreteras, se deberá acompañar la autorización administrativa calificación/licencia urbanística otorgada por el órgano sustantivo para el proyecto de la instalación de la planta de aglomerado asfáltico.

Se hace constar de forma expresa que previamente al inicio de las obras de construcción del proyecto, debe solicitarse la correspondiente autorización de obras de todas aquellas actuaciones que se sitúen dentro de las zonas de afección de las carreteras autonómicas (acceso, etc.), debiendo presentarse la documentación técnica correspondiente, así como la resolución de autorización administrativa otorgada por el órgano sustantivo para la construcción de la planta de aglomerado o la calificación urbanística de las parcelas en las que se ubica.

El Servicio de Protección Ciudadana, emite un informe con fecha 26 de marzo de 2026 en el que indica que, revisados los principales riesgos de posibles emergencias de protección civil, se concluye que, aparecen en el mismo riesgo especialmente significativos que deriven en el establecimiento de medidas excepcionales de protección, como son las inundaciones. Consultado el SNCZI (Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables), se aprecia la existencia de zonas con riesgo de inundación para varios períodos de retorno estudiados (10, 50, 100 y 500 años). En cualquier caso, ante cualquier problema de inundación (escorrentías, precipitación in situ, etc.), si fuera necesario, se activarían los correspondientes Planes Municipales de Emergencia y/o el correspondiente Pricam de ámbito regional.

Se deberá tener en cuenta los aspectos relativos a la Norma Básica de Autoprotección (NBA) aprobada por RD 393/2007, de 23 de marzo, del Ministerio del Interior por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia en caso de cumplir los requisitos recogidos en el Anexo I: Catálogo de Actividades. En dicho documento se determina si es necesario la elaboración de un Plan de Autoprotección, así como el resto de los documentos necesarios para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización para el comienzo de la actividad.

4.10 Cese de la actividad.

Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la retirada de los residuos que pudieran quedar almacenados, así como toda la maquinaria e instalaciones necesarias para el funcionamiento de la edificación, como luz, agua, refrigeración y calefacción, saneamiento, etc., así como cualquier otro tipo residuo, cumpliendo siempre la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, los residuos generados durante esta fase, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 7 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, por lo que deberán gestionarse mediante gestor autorizado y se deberá dejar el área de actuación en perfecto estado de limpieza.

Se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.

El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente, debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan de desmantelamiento y restauración a seguir y el compromiso del promotor de su realización.

Quinto. Programa de vigilancia ambiental.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo el promotor asignar un responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental, como encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en el presente Informe de impacto ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en el presente informe. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto. El programa de vigilancia y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del Informe de Impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el documento ambiental y documentación complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:

- Control y seguimiento de los trabajos y de las obras de ejecución del proyecto, que deberán contar en todo momento con la preceptiva autorización previa para la modificación de cubiertas vegetales, del Servicio de Medio Natural, en su caso.
- Control de las medidas excepcionales de protección, establecidas frente a los riesgos especialmente significativos que deriven de la ejecución y desarrollo de la actividad.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados, tanto en la fase de obras como durante el desarrollo de la actividad (peligrosos y no peligrosos).
- Control del correcto almacenamiento de los residuos generados como consecuencia de las obras y del desarrollo de la actividad.
- Control de decibelios durante el desarrollo y explotación del proyecto y cumplimiento de medidas de prevención propuestas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Confirmación de que se ha procedido a la limpieza de la zona una vez finalizada la actividad de forma permanente, gestionando todos los residuos mediante gestor autorizado.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la presente Resolución.

Sexto. Documentación adicional a presentar por el promotor.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Órgano Sustantivo.

a) Previo al inicio de las obras.
- Autorización administrativa o calificación/licencia urbanística otorgada por el órgano sustantivo para la ejecución de las obras de las actuaciones situadas en las zonas de afección de las carreteras autonómicas.

- Autorización de la Dirección General de Carreteras, de las obras de todas aquellas actuaciones que se sitúen dentro de las zonas de afección de las carreteras autonómicas.

b) Previo al inicio de la actividad.
- Autorización administrativa de la Dirección General de Calidad Ambiental para ejercer actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
- Inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha, como productor.
- Autorización preceptiva del Servicio de Medio Natural para la modificación de cubiertas vegetales, en su caso.
- Instalación de las medidas de autoprotección interior contra incendios.
- Autorización de acceso del organismo competente titular de la CM-4000, la Dirección General de Carreteras.
- Designación por parte del promotor de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Plan de desmantelamiento presupuestado y compromiso del promotor de su realización.

c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de funcionamiento del proyecto:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 6/2024, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 112/2023, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Instalación de una planta de aglomerado asfaltico en el paraje Portusa de Polán” (Exp.: S478-2025-TO-00144), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.

El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad, con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La presente Resolución de Informe de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

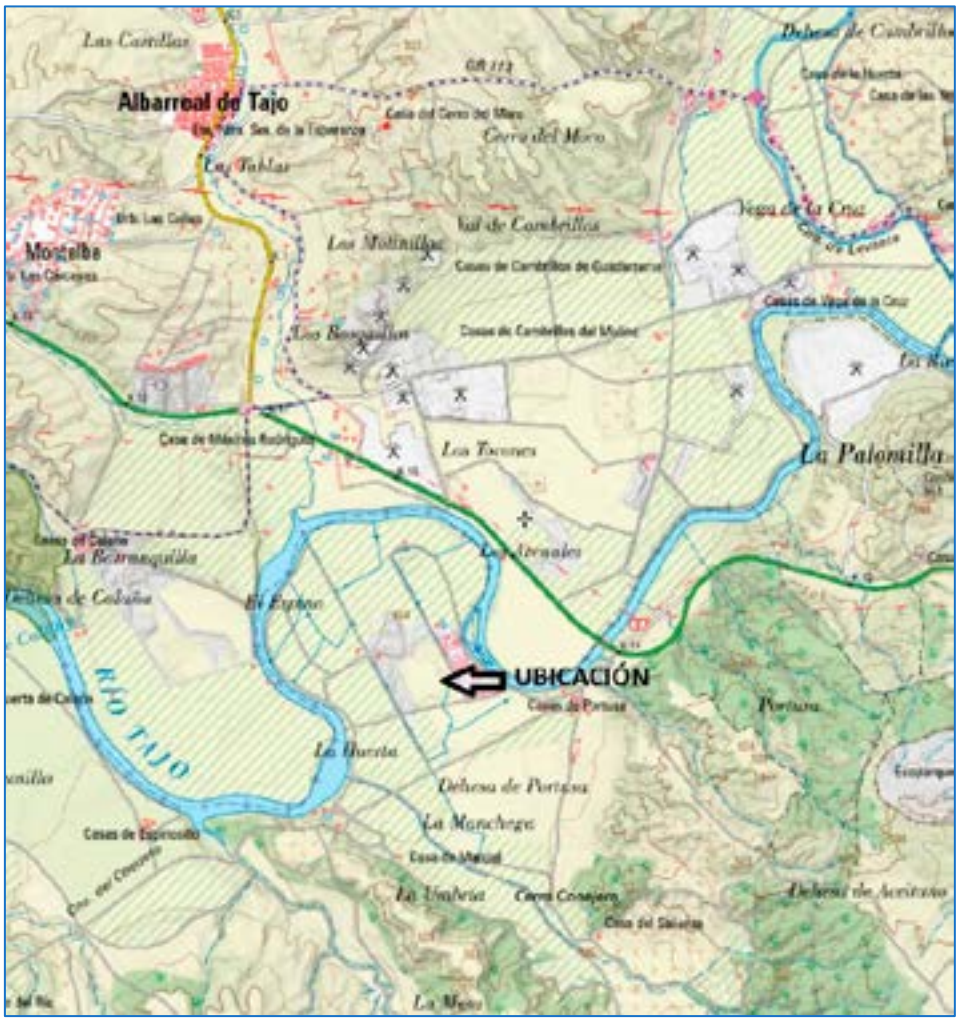
Se adjunta anexo cartográfico.

Toledo, 28 de septiembre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

Anexo cartográfico

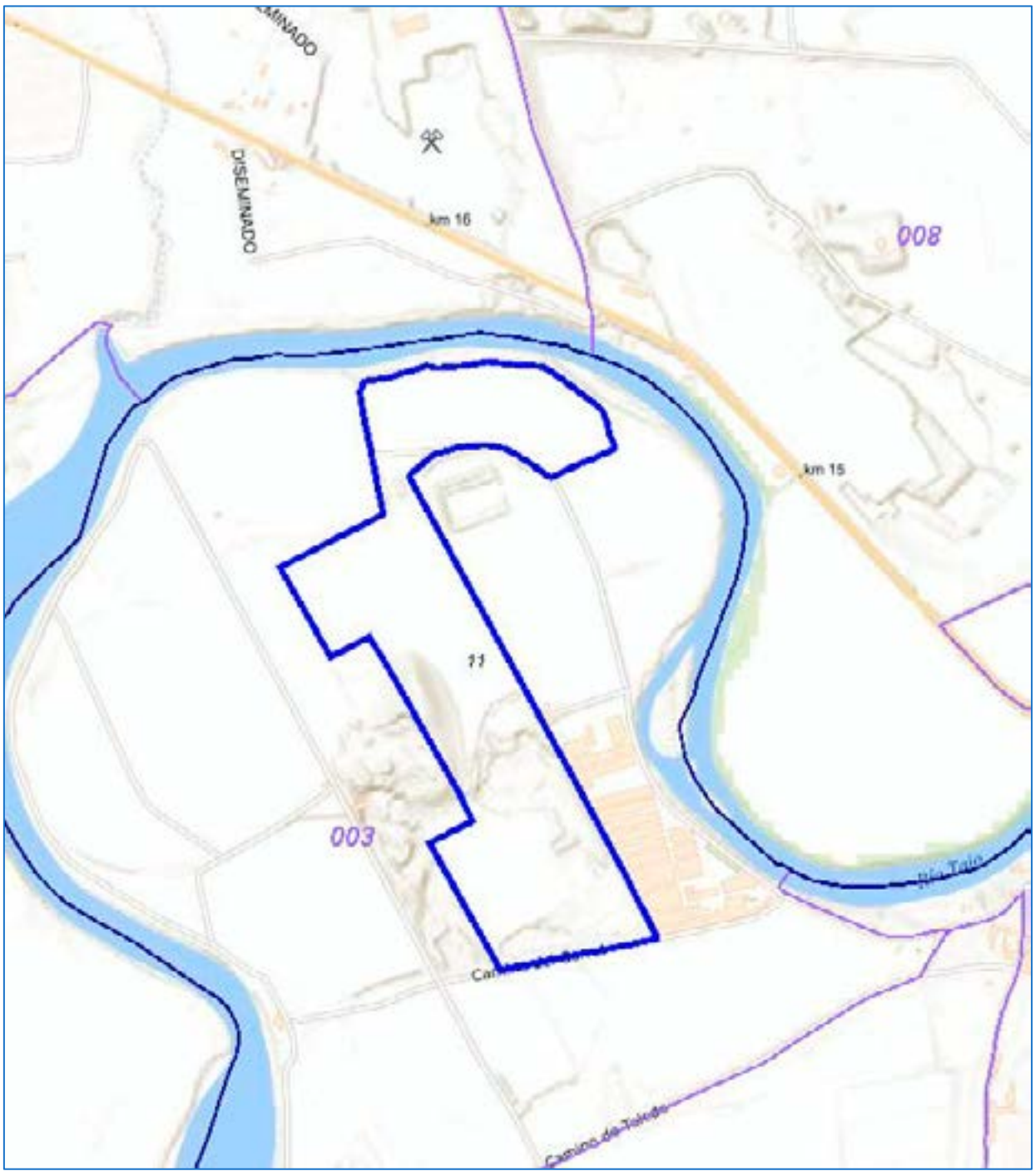
1. Plano de situación de la instalación.



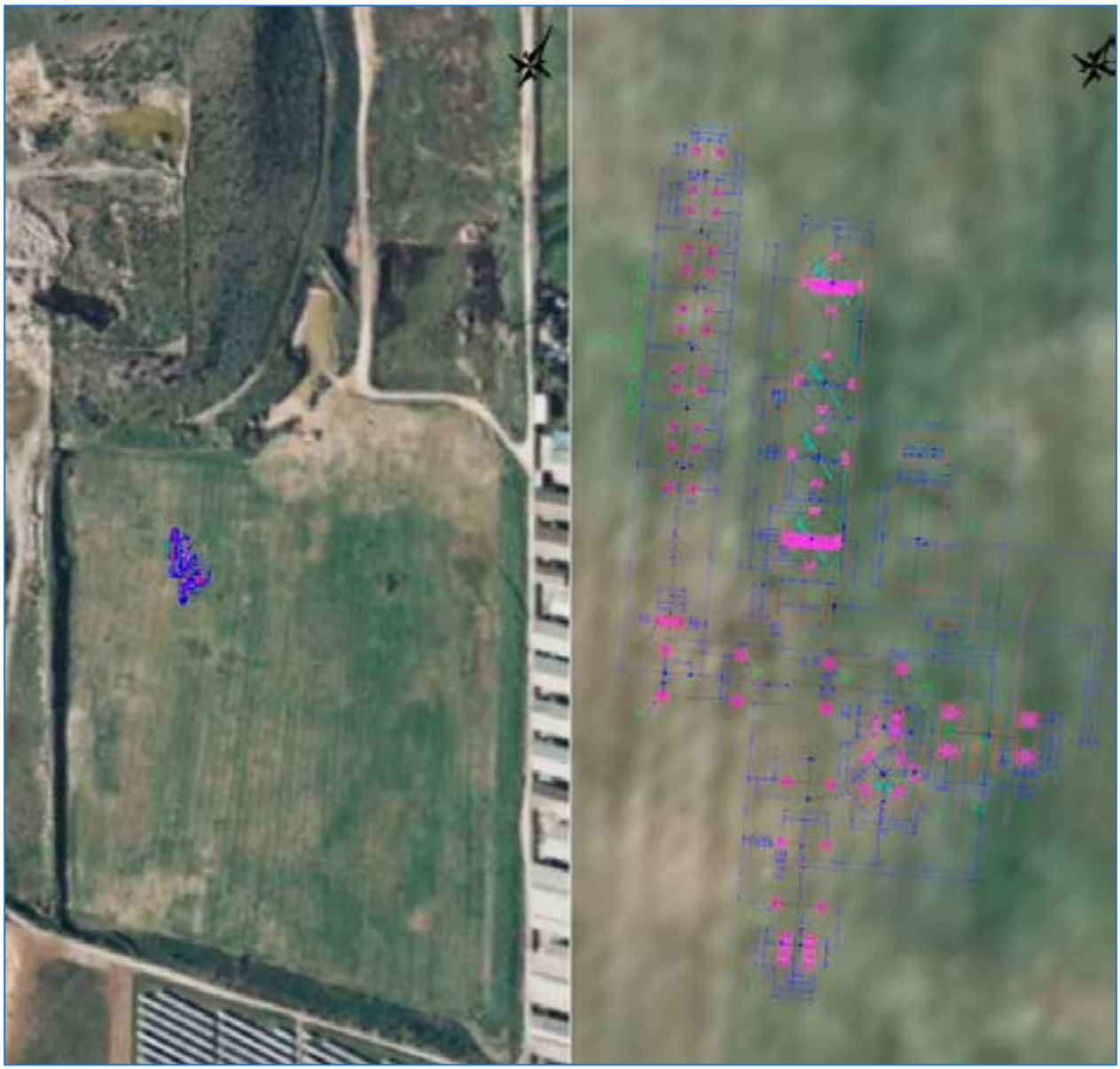
2. Ortofoto ubicación instalación.



3. Localización de las parcelas de la instalación.



4. Planta general de instalaciones.



5. Planta de instalación de equipos.

